

Vistos.

Prescreve o §1º do art.98 do CPC, que a assistência judiciária abrange a isenção de taxa judiciária, emolumentos, custas judiciais, honorários de advogados, de peritos, dentre outros, estando também previsto no §3º do art.99 do CPC que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Importante, porém, mencionar que o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal passou a exigir a comprovação de insuficiência de recursos para que o Estado possa prestar assistência judiciária integral e gratuita.

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016, alterou o teor da Súmula nº 06, no sentido de que : “a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica da parte Autora.

Nesse sentido, seguindo as pressuposições normativas e hermenêuticas acima declinadas, observa-se, no presente caso concreto, que o Autor não demonstrou de forma incontroversa sua condição de miserabilidade, uma vez que desenvolve atividade remunerada como engenheiro, possuindo rendimento mensal líquido de R\$ 4.353,56 (quatro mil e trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Logo, afasta-se em grande distância a sua condição de ser pobre no sentido da lei, além do mais, observa-se que o Autor está sendo patrocinado por advogado particular, deduzindo-se, portanto, que se este possui condições financeiras de custear as despesas com a verba honorária, também tem plenas condições de arcar com as despesas processuais, que, inclusive, podem ser parceladas.

Por assim entender, indefiro o pedido de Justiça Gratuita. Intime-se o Autor, por meio de seu Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias recolha as custas processuais inerentes ao feito, ou solicite o parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art.290 do CPC.

Int.

Belém, 12 de julho de 2018.

Gabriel Pinós Sturtz

Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital